الموجبة للقربة والمقتضية لمحو السيئة (والعقل والبلوغ فلا تجب على صبي ومجنون) اى لا على أنفسهما (ولا على وليهما) فى جميع الاحوال (الا اذا جن بعد الاحرام) اى بعد النية والتلبية (ثم أفاق ولو بعد سنين فيجب عليه جزاء ما ارتكبه فى الاحرام) أى من المحظورات لكن باسقاط الآثام (ولا على كافر) لما سبق وكان الاولى أن يقدم هذا الفرع ليكون مقابلا لما فى الاصل بحسب اللف والنشر المرتب (واما الحرية فليست بشرط) اى لا فيما يوجب الصيام ولا فيما يقتضى الاطعام لكن فرق بينهما فى وقت الاحكام (فيجب على المملوك الصوم فى الحال) اى قبل العتق ولو بالتراخى (فيما يجوز فيه الصوم وأما الدم والصدقة فيجب عليه أداؤه بعد العتق) فيكون وجوبا موقوفا (ومنها القدرة على اداء الواجب) وهى الاستطاعة المالية من غير اعتبار نصاب ولا حولان حول (وهو ان يكون فى ملكه فضل مال على كفايته) أى زيادة على مقدار كفايته من نفقته وكسوة له ولمن يجب عليه مؤنته ويكون فاضلا عن دينه وما لابد له من نحو مسكنه فحينئذ (يؤخذ به الطعام أو الدم أو لم يكن) الاولى او لا يكون اى أو هو ان لا يكون (له فضل مال) أى زائد عن احتياج حال (ولكن فى ملكه) اى موجود (عين الواجب عليه من طعام أو دم صالح للتكفير) اى لتكفير تلك الجناية (فاذا كان فى ملكه ذلك وجب عليه اداؤه) أى من غير اعتبار مال (سواء كان عليه دين او لا) وسواء يحتاج اليه فى المستقبل او لا (والمعتبر فى القدرة وقت الاداء لا وقت الوجوب) وما يتفرع عليهما ظاهر جدا لا يحتاج الى بيان ابدا (واما النائم والمغمى عليه فيجب عليهما الجزاء بارتكاب المحظورات) اى ولو كان الاثم مرفوعا عنهما فى فعلهما المحذور لعدم اختيارهما فى تلك الحال (فلو انقلب النائم على صيد فقتله) أو على طيب فتلطخ به او تغطى بثوب من غير شعوره وامثال ذلك (فعليه الجزاء) اى بحسب ما فعله كذا فى المحيط (وكذا المغمى عليه) اى حكمه حكم النائم لا حكم المجنون والفرق بينهما ان المجنون مسلوب العقل فلا يكون مكلفا والمغمى عليه معاوب العقل فلا يخرج عن دائرة التكليف وما يتعلق به من التشريف والتعنيف (ويستوى فى وجوب الجزاء الرجل والمرأة) اى اذا كانت الجناية تعمهما ولا يختص بأحدهما (والعامد والناسى) الا ان الفرق بينهما فى الاثم وعدمه (والخاطئ والساهى) عطف تفسير لما قبله والفرق بينه وبين الناسى ان الخاطئ يتذكر اصل المحظورات ولا يقصد فعل المحذور لكنه يقع الامر على خلاف قصده بخلاف الناسى فانه ينسى المنهى عنه ويقصد فعله ويتعمده ويطابق فعله مقصده (والطائع) اى الفاعل بطوعه واختياره (والمكره) بفتح الراء اى من أجبر على فعله من غير رضاه (والمبتدئ) اى الفاعل ابتداء من غير سبق منه لتلك الجناية (والعائد) الذى يعود ثانيا فى ارتكاب تلك المعصية حيث يجب عليه كفارة أخرى للجناية الثانية وفى المسئلة خلاف لابن عباس وبعض السلف فى قتل الصيد بخصوصه حيث قالوا ان العائد فيه لا يفيده الكفارة بل لابد له من العقوبة الدنيوية أو الاخروية لظاهر قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه (والحاج والمعتمر) أى مفردا بهما او مقرنا (والمعذور وغيره) والفرق بينهما فى الاثم وعدمه وتحتم الدم وعدمه فى بعض الكفارات (والنائم واليقظان) وقد مر حكمهم (والصاحى والسكران) وانما عليه اثم سكره ان نشأ عنه التعدى به (والمفيق والمغمى عليه) وقد سبق حكمهما (والمباشرة بالنفس) أى ويستوى فعله بنفسه على اطلاقه (او بغيره) سواء بطوعه او كرهه (فلو ألبسه أحد) أى ما يوجب كفارة (او طيبه او حلق رأسه) أى قبل حلول احرامه (وهو نائم ولا فعل للمفعول اخرا سواء كان) أى فعل الفاعل (أمره) أى بأمر المفعول وبرضاه (أو لا)

الملك لا اله الا أنت وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفرلى ذنوبى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدنى لاحسن الاخلاق ولا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب اليك (اللهم) بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا علمت الوفاة خيرا لى (اللهم) انى [illegible]